FARMACIAS LA POPULAR Y LA SALUD

JOSÉ ALEMÁN V.
Venta de productos farmacéuticos y medicinales
Carretera a Chalatenango, Caserío Totolco,
Chalatenango Sur, Chalatenango
Tel. 2301-0013 · NIT 0401-210685-101-0 · NRC 213237-5

Nombramiento del delegado de protección de datos personales

Art. 15 de la Ley para la Protección de Datos Personales

1 Quién nombra y a quién

1. José Rutilio Alemán Vásquez, quien opera bajo el nombre comercial **Farmacias La Popular y La Salud** (en adelante, **la Empresa**) y es el responsable del tratamiento de los datos personales que ésta administra, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley para la Protección de Datos Personales, **NOMBRA DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** a:

2. Nombre: _____

   Documento de identidad: _____

   Cargo que desempeña en la Empresa: _____

3. El nombramiento rige a partir del _____ de _____ de _____ y es por tiempo indefinido, hasta que la Empresa lo revoque por escrito o el delegado renuncie a la función de la misma forma.

2 Qué le corresponde hacer

1. Son atribuciones del delegado las que le señala el artículo 16 de la Ley, y que aquí se detallan:
   - **Recibir, tramitar y resolver** las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación que presenten los titulares de los datos.
   - **Verificar la identidad** de quien solicita, de modo que los datos de una persona se entreguen únicamente a ella o a quien acredite representarla.
   - **Auxiliar y orientar a la Empresa** en cuanto se relacione con el ejercicio de esos derechos.
   - **Proponer y documentar los procedimientos internos** que hagan más eficiente la atención de las solicitudes.
   - **Asesorar a las áreas** de la Empresa en materia de protección de datos personales.
   - **Formar al personal** en los derechos y obligaciones que establece la Ley.
   - **Publicar el aviso de privacidad** en el sitio de la Empresa y en lugar visible de cada sala de ventas, y mantenerlo al día.

2. Le corresponde además **conducir la comunicación de cualquier vulneración de seguridad** a la Agencia de Ciberseguridad del Estado, a la Fiscalía General de la República y a las personas afectadas, dentro de las setenta y dos horas de conocida, y documentar el incidente conforme al artículo 25 de la Ley.

3 Los plazos que asume

1. Los plazos siguientes **se cuentan en días hábiles** y corren desde que la solicitud se recibe. Cada uno es distinto:
   - **20 días** para responder una solicitud, prorrogables por una sola vez y por otros 20 con causa justificada.
   - **10 días** es el plazo que se le concede al solicitante para completar una solicitud incompleta, previa prevención hecha una sola vez.
   - **5 días** para devolver la solicitud cuando la Empresa no sea la competente para atenderla.
   - **5 días** para ejecutar la revocación de un consentimiento, y otros 5 para comunicarla a quien también trate esos datos por cuenta de la Empresa.
   - **5 días** para notificar una rectificación o una eliminación a quienes hubieran recibido esos datos.
   - **3 días** para notificar, mediante resolución motivada, la negativa a una solicitud.
2. El trámite es **gratuito**. Sólo pueden cobrarse, al costo, la reproducción, la certificación o el envío en papel, y esos costos deben estar publicados.

4 Cómo se le presentan las solicitudes

1. Las solicitudes se reciben en **cualquier sala de ventas**, donde se entrega el formulario y queda constancia con la fecha de recepción, y en el teléfono **2301-0013**.
2. También se reciben en el correo electrónico **Farmasalud.sv@gmail.com**, publicado en el aviso de privacidad junto con los anteriores. Cuando una solicitud llega por ese medio, **la fecha del mensaje es la fecha de recepción** y desde ella corre el plazo: el delegado revisa ese buzón todos los días hábiles.
3. La sala de ventas remite la solicitud al delegado **el mismo día** en que la recibe. El plazo de respuesta corre desde la recepción, no desde que el delegado se entera.
4. El nombre del delegado y estos medios se publican en el aviso de privacidad, conforme al artículo 24 letra f) de la Ley.

5 Qué le proporciona la Empresa

1. **Los accesos necesarios** en el portal para consultar, corregir, exportar y eliminar los datos de clientes, personal y dispensaciones. Sin ellos no es posible resolver una solicitud dentro del plazo.
2. **El respaldo del artículo 17 de la Ley**, que obliga a toda dependencia, empleado o proveedor de la Empresa a asistir y atender las peticiones que el delegado canalice. La Empresa comunicará este nombramiento a todas sus salas de ventas.
3. **El tiempo necesario** dentro de su jornada para atender la función.
4. **Un sustituto designado**, que asume la función durante sus ausencias, vacaciones o incapacidades. Se designa como sustituto a: _____

6 Confidencialidad

1. El delegado guarda **confidencialidad sobre todo dato personal al que acceda con ocasión de esta función**, obligación que subsiste después de que cese en ella.
2. El artículo 59 letra c) de la Ley prohíbe revelar, difundir o comercializar por cualquier medio los datos personales a los que se accede con ocasión del cargo, y el artículo 58 advierte que las sanciones de esa Ley no eximen de la responsabilidad civil o penal que corresponda.
3. El delegado **no responde con su patrimonio** por las multas que pudieran imponerse a la Empresa: la Ley las dirige al responsable del tratamiento.

7 Aceptación

1. El delegado declara que **conoce y acepta** el presente nombramiento y las funciones que se le encomiendan, y que le fueron explicadas antes de firmar.
2. Esta firma es lo que convierte el nombramiento en acuerdo. La asignación de funciones nuevas sin la aceptación de quien las recibe queda comprendida en el artículo 53 ordinal 1 del Código de Trabajo, y por eso el documento se firma antes de que la función empiece.
3. Se firman dos ejemplares de un mismo tenor: uno para la Empresa y otro para el delegado.

En Chalatenango, a los _____ días del mes de _____ de _____.

José Alemán V. Por la Empresa · Responsable del tratamiento	Delegado de protección de datos personales